



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE

Nel procedimento possessorio iscritto al n. r.g. **8635/2023** promosso da:

Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO DE FENU, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Teulada, n. 38, presso lo studio dell'avv. CLAUDIO DE FENU;

RICORRENTE

contro

Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. NICOLETTA GERVASI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, al corso D'Italia, n. 102, presso lo studio dell'avv. GERVASI NICOLETTA

RESISTENTE/I

il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 aprile 2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ritualmente notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il signor *Parte_1* quale ex marito della defunta signora *Persona_1* ha dedotto di essere stato spogliato del possesso relativo all'immobile già di proprietà della *de cuius*, sito in Roma, alla via Guido Guida, n. 26, primo piano, interno otto, allorché dopo il decesso della signora *Per_1* il signor *Controparte_1* si è rifiutato di consegnargli il doppione delle chiavi di accesso all'unità immobiliare, nel quale abita la figlia del resistente, ed ha chiesto al Tribunale di essere reintegrato nel possesso dell'immobile.

Ha resistito al ricorso mediante il deposito di una memoria difensiva il signor *Controparte_1* il quale ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che il ricorrente, separato di fatto dalla moglie,

non ha mai vissuto nella casa in questione; egli ha allegato, inoltre, che la *de cuius* avrebbe avuto il compossesso dell'immobile con la nipote, figlia del resistente.

Sulla base degli atti di causa il ricorso risulta fondato sì da essere accolto.

Il resistente non ha contestato di aver rifiutato al ricorrente la consegna di un doppione delle chiavi dell'immobile di via Guido Guida, n. 26.

Egli ha addotto il compossesso dell'immobile da parte della propria figlia e della *de cuius*.

Invero, appare plausibile che la proprietaria dell'immobile, per ragioni di ospitalità oltre che di chiaro affetto familiare, abbia accolto con sé la propria nipote nell'immobile in questione.

D'altra parte, ai sensi dell'art. 1146 co. 1 c.c., il possesso continua nell'erede, con effetto dall'apertura della successione.

Il ricorrente, separato di fatto dalla moglie, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, ai sensi dell'art. 585 c.c..

Dal decesso dell'ex moglie, il ricorrente è dunque subentrato nel possesso della *de cuius*. La mancata consegna delle chiavi dell'unità immobiliare della *de cuius* configura pertanto lo spoglio.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese.

Non sussistono gli estremi per ritenere integrata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del resistente.

P.Q.M.

- Ordina al signor *Controparte_1* di consegnare immediatamente al signor *Parte_1* il doppione delle chiavi di accesso dell'immobile sito in Roma, alla via Guido Guida, n. 26, primo piano, interno otto, nonché il doppione della relativa buca delle lettere.

- Condanna il signor *Controparte_1* alla rifusione in favore del signor *Parte_1* delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per onorari di avvocato, € 49,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a secondo le aliquote vigenti.

Roma, 7 gennaio 2025

Il giudice
Lucio Fredella